

Condiciones Generales

OBJETO DEL CONTRATO - NORMAS APLICABLES - NOTIFICACION

ARTICULO PRIMERO: a) El objeto del presente Contrato es lograr a la finalización del plazo establecido en el art. 3° la formación de un capital, equivalente al Valor Nominal del Título, mediante el pago periódico de cuotas comerciales o con anterioridad si resultare adjudicado por sorteo. b) El presente Título de capitalización es un contrato entre FONDUS S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO, en adelante la Sociedad y el Titular, en adelante el Titular, sujeto a estas Condiciones Generales y a las normas legales y reglamentarias vigentes y a las que en el futuro se dicten dentro de la actividad de capitalización. c) A los efectos previstos por el Artículo 51 del Decreto 142.277/43 serán de aplicación los Artículos 37 al 50 de dicho Decreto y las normas que puedan sustituirlos en el futuro. d) Queda convenido que La Sociedad por situaciones no previstas en el contrato y previa autorización del Organismo de Contralor podrá introducir modificaciones en este Contrato y/o sus Bases Técnicas, notificando tal circunstancia al Titular. e) A los efectos de este Contrato se entenderá por notificación fehaciente la efectuada por medio de carta documento o notarial, telegrama colacionado o notificación personal suscripta por el Titular o cualquier otro medio escrito que de fe de la comunicación realizada.

EMISION DEL TITULO Y PAGO DE CUOTAS

ARTICULO SEGUNDO: a) La Sociedad emitirá el Título conjuntamente con la primer Cuota Comercial, en los cuales consignará el número de sorteo que corresponderá al Título de Capitalización, dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha en que haya recibido el respectivo comprobante del pago de la cuota de suscripción. El sorteo inicial puede producirse al mes siguiente o subsiguiente al de la recepción del Título dependiendo de si el mismo fue emitido antes o después de los primeros quince (15) días del mes. Si el Titular optare por el pago de la primer Cuota Comercial en el momento de la Suscripción, ésta dará derecho a participar en el sorteo de dicho mes, estableciéndose el mismo en el frente de Título como mes de vigencia.

b) El Titular asume la obligación de abonar las cuotas comerciales mensualmente, pudiendo hacerlo a más tardar el día hábil anterior al sorteo. El pago de las cuotas podrá ser probado por medio de recibos oficiales emitidos por La Sociedad o por boletas de depósito en las que conste el ingreso de los pagos en cuentas recaudadoras bancarias o postales. Para el supuesto caso que el suscriptor no hubiere recibido en su domicilio el cupón para efectuar el pago, podrá optar por obtenerlo a través de la página web oficial: www.fondus.com.ar.

c) El Titular podrá cancelar sus cuotas mediante débito en cuenta o tarjetas de crédito autorizadas. d) Cuando se efectúe la cobranza a domicilio pedida por el Titular, la cuota sufrirá el recargo reglamentario autorizado por la IGJ.

PROCEDIMIENTO DE CALCULO Y COMPOSICION DE LA CUOTA

ARTICULO TERCERO: La Sociedad determinará los valores de rescate y las cuotas comerciales, de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) El Valor Nominal del Título es el establecido en el frente del mismo. b) La cuota comercial mensual se calculará sobre el Valor Nominal del Título. c) La composición de la cuota por cada mil de Valor Nominal suscripto según los distintos planes aprobados por resolución IGJ N° 000289/11 es la siguiente:

Cantidad de Cuotas Comerciales	Cuota de Ahorro con Sorteo	Carga Administrativa	Cuota Comercial por cada \$1.000
180 meses	4,5234	0,9766	\$ 5,50
300 meses	2,5140	0,4860	\$ 3,00

PAGO DEL VALOR NOMINAL POR VENCIMIENTO

ARTICULO CUARTO: La Sociedad abonará al vencimiento del plazo del contrato (180 o 300 meses) el Valor Nominal del Título. La Sociedad garantiza que el pago total del Valor Nominal de Título al vencimiento no será inferior a la suma de las Cuotas Comerciales abonadas por el Titular. Además se abonará la participación en los Resultados Financieros correspondientes según el art. 9°.

SORTEOS MENSUALES Y ADJUDICACIÓN

ARTICULO QUINTO: a) Para resultar adjudicado en los sorteos mensuales, el Titular deberá haber abonado la cuota correspondiente al mes de sorteo. El Título será favorecido por sorteo si el número de tres dígitos que figura al frente del Título coincidiera con las tres últimas cifras del premio mayor del último sorteo efectuado para sí por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA S.E.) el último sábado en el mes correspondiente, última jugada.

b) **ADJUDICADO NO PAGA MÁS:** Redimido el Título por sorteo, su respectivo contrato queda cancelado y el Titular queda eximido del pago de todas las cuotas futuras, recibiendo el 100% del valor nominal adjudicado.

RESCATE Y DISPONIBILIDAD DE FONDOS

ARTICULO OCTAVO: El Titular tendrá derecho a solicitar el Rescate una vez que haya abonado como mínimo 15 cuotas comerciales en el plan de 180 meses y de 18 cuotas comerciales en el plan de 300 meses, y el Título no haya sido adjudicado anteriormente por sorteo. El pago del rescate se efectuará dentro de los treinta (30) días de su solicitud.

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS FINANCIEROS

ARTICULO NOVENO: Los Titulares participarán en los resultados de las inversiones de sus Reservas Matemáticas (títulos públicos, hipotecas y valores autorizados por Dec. 142.277/43). De la tasa neta promedio mensual que supere la tasa técnica, se participará el 50% a los Titulares, capitalizándose mensualmente.

JURISDICCION

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: Las cuestiones de carácter judicial que puedan derivarse de la aplicación o interpretación de este Contrato estarán sometidas a los Tribunales competentes de la Capital Federal o de la Capital de la Provincia donde tenga su domicilio el Titular.